

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אליהו רבינו
דוד אמסלם

פ/25/1408

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הטלת התפקיד להרכיב ממשלה והגבלת מנגנון התפוזרות הכנסת)

החלפת סעיף 7 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד), במקום סעיף 7 יבוא :

7. (א) בתוך 21 ימים מיום פרסום תוצאות
להרכיב ממשלה הבחירות יטיל הנשיא את התפקיד להרכיב
ממשלה על חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה :

(1) היה חבר הכנסת הראשון ברשימת
המועמדים של אחת משתי הסיעות הגדולות
ביותר בכנסת ;

(2) קיבל חבר הכנסת את המלצותיהם
החתומות של מרב חברי הכנסת והגישן
לנשיא בתוך 20 ימים מיום פרסום תוצאות
הבחירות.

(ב) חבר הכנסת יהיה רשאי להמליץ על יותר
מחבר כנסת אחד להרכיב ממשלה כאמור בסעיף
קטן (א)(2).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), קיבלו מספר
מועמדים מספר שווה של המלצות לפי סעיף קטן
(א)(2), יטיל הנשיא בתוך יומיים מיום קבלת
ההמלצות את התפקיד על אחד מהם, לאחר
שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת.

(ד) לעניין פסקה (א)(1), הייתה אחת משתי

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הסיעות האמורות באותה פסקה שווה בגודלה לסיעה נוספת, יהיה רשאי נשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה גם על חבר הכנסת הראשון ברשימת המועמדים של הסיעה הנוספת בהתאם לאמור בסעיף זה.

(ה) משיש לכוון ממשלה חדשה בעקבות התפטרות הממשלה לפי סעיפים 18, 19, 20, 21, 43א(א), 43א(ד)(4), או 43א(ו)(2), יטיל נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, את התפקיד להרכיב ממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך; הנשיא יטיל את התפקיד כאמור בתוך שבעה ימים מיום התפטרות הממשלה, ובמקרה של פטירת ראש הממשלה – בתוך 14 ימים מיום הפטירה.

(ו) סעיף זה לא יחול על כינון ממשלה בעקבות הגשת בקשה לנשיא המדינה לפי סעיף 29(ב), ויחולו ההוראות המפורטות בסעיף האמור.

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 2. | בסעיף 8 לחוק היסוד, במקום "28 ימים" יבוא "7 ימים". | תיקון סעיף 8 |
| 3. | בסעיף 9(ב) לחוק היסוד, במקום "רשאי הנשיא לחזור ולהתייעץ" יבוא "רשאי הנשיא להתייעץ". | תיקון סעיף 9 |
| 4. | בחוק-יסוד: הכנסת ² – | תיקון חוק-יסוד: הכנסת |

(1) במקום סעיף 34 יבוא:

"התפזרות הכנסת 34. לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, אלא בדרך של קבלת חוק לעניין זה, ברוב של חברי הכנסת, ובתקופה שלפני תום השנה הראשונה שלאחר תחילת כהונתה של הכנסת – ברוב של שבעים חברי הכנסת."

(2) סעיף 36א – בטל.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

דברי הסבר

חוק-יסוד הממשלה קובע כי נשיא המדינה יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת הנבחרים לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות השונות בכנסת. מצב חוקי זה עלול להביא לעיוות מהותי של רצון הבוחר ולמצב אבסורדי בו מלאכת הרכבת הממשלה תוטל על חבר כנסת שאינו ראש המפלגה הגדולה ביותר (או אפילו המפלגה השנייה בגודלה), ולפיכך אינו ראוי לעמוד בראשות הממשלה לאור תוצאות הבחירות.

זאת ועוד, לשון החוק הקיים אינה מגדירה באופן ברור על מי צריך להיות מוטל התפקיד ומחייבת למעשה לבצע, בעת הטלת התפקיד, הערכת סיכויים של המועמדים השונים, כשלא ברור כיצד היא נעשית ועל פי אילו קריטריונים.

דמוקרטיה אמורה לשקף את רצון העם, שהוא הריבון. בדמוקרטיה, המפלגה שזכתה במספר המושבים הרבים ביותר בפרלמנט, או השנייה בגודלה אמורה להיות הציר המרכזי להרכבת הממשלה. מתן המנדט לנציג מן המפלגות הקטנות יותר מהווה פגיעה ברצון הריבון.

הצעת החוק נועדה לתקן את הלקונה הקיימת ושואפת להביא ליציבות שלטונית בכך שתיצור ודאות הן בהליך הדמוקרטי והן בהטלת התפקיד להרכבת הממשלה, באופן שיבטיח כי רצון הציבור יבוא לידי ביטוי בצורה המיטבית, ובכך שתבטיח אורך חיים מינימלי של שנה לכנסת. כך, לא ייווצר מצב בו הכנסת תתפזר לעיתים תכופות והמדינה לא תיקלע למשברים פוליטיים ולחוסר יציבות כפי שקרה בעת האחרונה.

תיקון זה ייעל את הליך הרכבת הממשלה, יגביר את אמון הציבור בהליך הבחירות ויסייע במימוש רצון הבוחרים באופן המיטבי.

בנוסף, מוצע לקבוע כי התפזרות הכנסת על ידי קבלת חוק בנושא זה בשנת הכהונה הראשונה של אותה הכנסת יתקבל ברוב של שבעים חברי כנסת, זאת כדי לקדם את היציבות השלטונית.

עוד מוצע כי סעיף 36 לחוק-יסוד הכנסת יבוטל ובהתאם, במידה ולא יתקבל תקציב בתוך שלושה חודשים מיום תחילת שנת הכספים או עד היום ה-145 לכהונתה של ממשלה חדשה לא תתפזר הכנסת. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (1904/24/פ). הצעת החוק זוהי לפ/1904/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)